

עין משפט‏ **נר מצוה**

^{יג א מיי פֿיט מהלִי ענדים הלכה ג סמג עשין דב:}

תורה אור **השלם**

1. והתנהלתם אתם לבניכם אחריכם לְרִשֵּׁת אֲחֻזָּה לעלם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ וּבִאֲחֻזִּים בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאֻחוֹ לֹא תִרְדּוּהוּ לֹב בְּפִרְךָ:

2. רַק מִעֵרִי הַעַמִּים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר יִי אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ נִחְלָה לֹא תַחֲזִיק כָּל נִשְׁמָה: דְּבָרִים כ טו 3. וְגַם מִבְּנֵי הַתּוֹשָׁבִים הַגֵּרִים עִמָּכֶם מִדָּמָה תִּקְנֻם וּמִשְׁפָּחָתָם אֲשֶׁר עִמָּכֶם אֲשֶׁר הוֹלִידוּ בְּאַרְצְכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְאֻחָיו:

ויקרא בה מה

4. בִּי יי אֱלֹהֶיךָ מִתְּהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מִתְּהַלֵּךְ לְהַצִּילֶךָ וְלָתֵת אִיבֶיךָ לַפְּתִיךָ וְתִהְיֶה מִתְּהַלֵּךְ קִדּוּשׁ וְלֹא יִדְאֶה בְּךָ עֲדוּת דָּבָר וְשֶׁבַּ מִזֹּאֲחֶיךָ: דְּבָרִים כג טו 5. אִזָּא יִבְקַע בַּשּׁוּרֹה אֲוֶרֶךְ וְאַרְבָּתָיִךָ מִתְּהַלֵּךְ תִּצְמַח וְהָלַךְ לַפְּתִיךָ צִדְקָה כְּבוֹד יִי יִאֲסֹף: שִׁיעִיחוּ נָח ה' לִפְנֵי פְתוּחַת דְּרָכֶם יַעֲלֶה בְּתוֹרָה וְיֵאבֹדָה:

איוב ו יח

7. וְהָיָה בְּדִרְבָּה אֵלַי יוֹסֵף יוֹם יוֹם וְלֹא שָׁמַע אֶלֶיָּהָ לִשְׁכַּב אֶצְלָה לְהוֹתֵת עֲמָה: בְּרֹאשִׁית ל ט י 8. וְשָׁכַב אִישׁ אִתָּהּ שִׁכְבַּת זָרַע וְנִעְלַם מַעֲשֵׂיו אִישִׁיהָ וְנִסְתָּרָהּ וְהָיָא נִטְמָאָה וְגַד אֵין בָּהּ וְהָיָא לֹא תַחֲפָשֶׂה:

9. כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבִעֻלָּה וְתָהִי אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינֵיו כִּי מִצָּא סֶפֶר עֲדוּת דָּבָר וְקָבַע לָהּ כִּפּוּר בְּרִיתָת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְחָה מִבֵּיתָה:

10. לֹא יִקָּם עַד אֲחֵר בְּאִישׁ לָקֹל עוֹן וְלִכְלֹל תִּשָּׁאֵת בְּכָל חֻטֵּא אֲשֶׁר יִחָטֵא עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוּ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יִקָּם: דְּבָרִים יט טו

תוספות שאנץ

וגם מבני התושבים כל חושב היינו שבא ממקום אחד ונתישב כאן ואמר קרא דמותי לקנות מבניהם אשר היו להם מכונות ארצן. ולא מן הגרים בארצן בניס הנולדים במקומות אחרים מכונות שאר אומות והביאום לבניהם לגור כאן. ליהי: הכי וכו גירסת הספרי ואיירי דכתיב בהם כתיב בארצם לחדתנא דבי ר' ישמעאל וקשה וכו בשביל שכתוב בהם ולא בארצם כתיב ובארצם כדפיקנן מהם תקנו נפקא לן למשרי אחד מן האומות שבא על הכנענית ובהם איצטריך בהם ולא בארצם. ואיירי דתנא בהם תנא נמי בארצם לחדתנא דבי ר' ישמעאל דכל פרשה שנאמרה ושנית וכו' ואיצטריך למכתב כדדרשי' בב"מ כ"פ איהו נשך גבי רב שעורים באותו שאינו נוהג בשורה מנין שאנת מותר לשעבד בו ת"ל לעולם בהם תעבדו [ובארצם] והיינו דבר שנתחדש בה והתלמוד לא היה חושש לפרש איהו דבר נתחדש בה: כדקריא לשומשמא. פ"ה קריא תולעת של שומשמן. וי"א קריא לשון קרי שהוא

ג:

וְרַבִּי עֲקִיבָא א"ב לַבְּתוּב לָהּ. תימה לרז חסדא דלמר צפרק שלשה מינין (מזי דף מג.): לאציו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא לאיצרים לדידיה לא איצטרך לה לאיצרים מאי הוי דריש צלה יטמא ויש לומר הוה דריש לחוצה כדרכי עקיבא ואיירי דכתב יטמא כתב לה:

לְמִשְׁרֵי אַחֵר מִכָּל הָאוּמוֹת. מהכא נפקא לן דבאומות הלך אחר הזכר י: **בְּתִיב נָמִי** ^(ט) (ובארצם) לַבְּדִתָּנָא **דְּבִי רַבִּי יִשְׁמַעְאֵל.** וא"ת הא אצטרך דדרשינן צפרק איזוהי נשך (צ"מ דף עג.): מנין אס ראימו נוהג שלא כשורה שאנת רשאי להשתעבד זו וכו' וי"ל אסמתנא צעלמא הוה וקנס חכמים הוה כדי לייסון: **מָה** עדות אחרונה שאוסרתה **איסור עולם.** תימה דהוה מלי למפך מה לעדות האחרונה שכן רגלים לדבר שהרי קינא לה ונסתרה:

ת"ל וְעַד אֵין בַּהּ כָּף שִׁישׁ בַּהּ. תימה כיון דהוה קינא לה ונסתרה והשתא חתי עד א' דטומאה מסתמא צעל שמיק ולא מכמיש ליה א"כ מאי לריך קרא דעד אחד נאמן אפילו טומאה צעלמא צלא קנוי וסמירה כזי האי גוונא הים מהימן כדאינא צפרק האומר (קדושין דף טו.) אשתו זינתה צעד אחד וכו' תינת לרנא דלמר התם הוה דבר שצערותו אלא לאציי דלמר מהימן מאי איכא למימר אלא ע"כ חית לן למימר דלאציי לא איצטרך קרא אלא היכא דמכמיש אע"כ דקינא לה:

נֶאמַר בָּאן דְּבִי וְנֶאמַר דִּהֲרֵן דְּבִר. תימה למה לי ג"ס אפילו צלא ג"ס מהיכא חיתי ליה דלתימין זה עד אחד מעדות אחרונה ליכא למילף דאיכא פירכא: כמה

ו**אמר רב חסדא** בתחילה קודם שחמאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד שנאמר בִּי ה' אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מִחוּנֶיךָ כִּיּוֹן שִׁחְמָאוּ נִסְתַּלְקָה שְׂכִינָה מֵהֶם שנאמר וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֲרוֹת דְּבִר וּשְׁבַ מֵאַחֲרֶיךָ א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב שנאמר וְהָלַךְ לִפְנֵיךָ צִדְקָךְ וְכָל הָעוֹבֵר עֲבִירָה אֶחָת בְּעוֹה"ז מִלִּפְתּוֹ וְהוֹלֶכֶת לִפְנֵיו לְיוֹם הָרִין שנאמר וּלְפִתּוֹ אַרְחוֹת דְּרָכָם יַעֲלוּ בְּתוֹהוּ וַיֵּאבְדוּ ר"א אומר קשורה בו ככלב שנאמר וְלֹא שָׁמַע אֶלֶיָּה לִשְׁכַּב אֶצְלָה לְהוֹתֵת עֲמָה לשׁכב אצלה בעולם הזה לחיות עמה לעולם הבא תנן התם שהיה בדין ומה עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיים בפחות משנים עדות ועד אין בה כל שיש בה וק"ו לעדות הראשונה מעתה ומה עדות האחרונה שאוסרתה איסור עולם מתקיימת בעד אחד עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינו דין שתתקיים בעד אחד ת"ל כ"י מצא בה עדות דבר ולהלן הוא אומר עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוּ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יִקָּם דְּבִר מַה דְּבִר נֶאֱמַר לִזְמֹר בַּהּ בַּהּ וְלֹא בְּקִינּוֹ בַּהּ וְלֹא בְּסִתְרִיהָ וְטוּמְאָה בַּעֲלָמָא בְּלֹא קִינּוֹ וּבְלֹא סִתְרִיהָ דְּלֹא מְהִימֹן עַד אֶחָד מִגִּלְן נֶאמַר כֹּאן כִּי מִצָּא בַּהּ עֲרוֹת דְּבִר וְנֶאמַר לַהֲלֹן עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוּ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יִקָּם דְּבִר מַה דְּבִר הָאִמּוֹר לַהֲלֹן עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוּ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יִקָּם דְּבִר הִיא עֲדוֹת הָרָאשׁוֹנָה זֹו עֲדוֹת סִתְרִיהָ עֲדוֹת אַחֲרוֹנָה זֹו עֲדוֹת טוּמְאָה וּכְבֵּמָה

קאמר. וגזירה שוה למילתא אחרימי נקט ומתמתין חסורי מיחסרא והכי תנא ליה ולא ציקינו וסתירה וגזירה שוה לטומאת אשה דעלמא שלא קינא לה צעלה ונא עד אחד ואמר חני ראימיה שנטמאה דלא מהימן והכא הוה דמשימן משום דרגלים לדבר:

המקנא פרק ראשון סוטה

אס כן. דלאו לחוצה אתא ולשטוק. דמשמע לנפש לא יטמא צעמיו כי אס לשארו וגו' ולאחותו הצמולה לה כלומר לגופה שלם ולא לאיצריה: **לֹא תַחִיָּה כֹל נִשְׁמָה.** שצעה אומות כתיב החמי

והסוי והיצוסי: **(משרי אחד מן האומות.** משאר שצעים אומות: **שצא על הכנענית.** כל ז' אומות נקראו על שם כנענ: והוליד כן. דהלך אחר האצ ומותר להחיותו לך לעצד: **דמניא.** דלהכי אתא קרא: **צעד גרמי צי"ת:** וגם **מבני הסושים וגו'.** לעיל מיניה כתיב מאת הגוים אשר סביבותיכם מהם תקנו עבד ואמתה אשר סביבות ארצכם ולא מבני ארצכם דצעה אומות וגם מבני הסושים כל תושב היינו שצא ממקום אחר ונתישצ כאן וקאמר קרא שמומר לקנות מצניהם אשר יקו להם מצנות ארצך: **מן הנולדים צארצם.** צינס הנולדים צארצם והם צני הסושים דהיינו אחרים שנשאו צארצם נשים אתה רשאי לקנות: **ולא מן הגרים צארצם.** ולא מן הצנים הנולדים לבני ארצכם שצאום אחר מצנות שאר אומות: והציזום לבנים לגור שם: **ולא צאחיסם.** עבדות צעד: ה"ג **ורבי ישמעאל איירי דכתיב וצאחיסם כתיב נמי צנס דסתינא כו':** קריא. תולעת של שומשמן האוכלתו. כך הנות מחצבת את הצית: **סוקפא.** כעם: **אידי ואידי.** תוקפא וזנותא דלמרינן דמחרצת את הצית: **צאוסתא.** כשהאשה מזה או כעסנית. לפי שהאשה מתעסקת בזונויה ואינה עושה מלאכתה ולא משמרת ציתה ומפקרת את של צעלה למנאפסי: **קודם שטעאו ישראל.** צעירות: **עס כל אחד ואחד.** צציתו: **נספלקה מהם.** מלצא לציתם דאינו יכול ללאות צעצירות שצציתו: **מקדמסו.** לפני מיתמו מחרות לפניו: **מלפפסו.** כורכתו: **מן הסס.** כפ' מי שקינא [לקמן לה]. אמאי דקתי אמר עד אחד ראימיה שנטמאה לא היתה שומה: **שפיס דין.** שלא להאמינו אי לאו דכתיב קרא: **הראשונה.** סתירה: **אין אוסרתה איסור עולם.** שאס תשתה ותמלא טעורה מותרת לצעלה לטמורה: **אין מסקיימת צפחוס משנים.** כדצקינן למיגמר דבר דבר מנמון: **האחרונה.** טומאה שהיא אחר הסתירה: **כל שיש צה.** כל עדות שיש צה נאמן כדדרשינן (עיליג) ועד אין צה תרי אלא חד וקא אמר אסורה וטומאה קאי דהא מינה סליק והיא נטמאה ועד אין צה: **קל וחומר.** שתתקיים צעד אחד: **תלמוד נומ.** צאשה מקלקלת כי מלא צה עדות דבר ולהלן כו': ופרסינן למה לי למיכתב למילפסה בגזירה שוה: **זה ולא צקיני כו' מיצעי ליה.** (א) דכיון דכתיב צה מייעוטא הוה ולא גמרי' שאר עדיות דאשה מינה וקמו להו בצמלתייהו ככל עדיות צבתורה: **הכי נמי**

לכחז רחמנא לה
והשטוק. דמשמע לנפש לא יטמא צעמיו כי אס לשארו וגו' ולאחותו הצמולה לה כלומר לגופה שלם ולא לאיצריה: **לֹא תַחִיָּה כֹל נִשְׁמָה.** והגרגשי והאלמורי והכנעני והפריזי והסוי והיצוסי: **(משרי אחד מן האומות.** משאר שצעים אומות: **שצא על הכנענית.** כל ז' אומות נקראו על שם כנענ: והוליד כן. דהלך אחר האצ ומותר להחיותו לך לעצד: **דמניא.** דלהכי אתא קרא: **צעד גרמי צי"ת:** וגם **מבני הסושים וגו'.** לעיל מיניה כתיב מאת הגוים אשר סביבותיכם מהם תקנו עבד ואמתה אשר סביבות ארצכם ולא מבני ארצכם דצעה אומות וגם מבני הסושים כל תושב היינו שצא ממקום אחר ונתישצ כאן וקאמר קרא שמומר לקנות מצניהם אשר יקו להם מצנות ארצך: **מן הנולדים צארצם.** צינס הנולדים צארצם והם צני הסושים דהיינו אחרים שנשאו צארצם נשים אתה רשאי לקנות: **ולא מן הגרים צארצם.** ולא מן הצנים הנולדים לבני ארצכם שצאום אחר מצנות שאר אומות: והציזום לבנים לגור שם: **ולא צאחיסם.** עבדות צעד: ה"ג **ורבי ישמעאל איירי דכתיב וצאחיסם כתיב נמי צנס דסתינא כו':** קריא. תולעת של שומשמן האוכלתו. כך הנות מחצבת את הצית: **סוקפא.** כעם: **אידי ואידי.** תוקפא וזנותא דלמרינן דמחרצת את הצית: **צאוסתא.** כשהאשה מזה או כעסנית. לפי שהאשה מתעסקת בזונויה ואינה עושה מלאכתה ולא משמרת ציתה ומפקרת את של צעלה למנאפסי: **קודם שטעאו ישראל.** צעירות: **עס כל אחד ואחד.** צציתו: **נספלקה מהם.** מלצא לציתם דאינו יכול ללאות צעצירות שצציתו: **מקדמסו.** לפני מיתמו מחרות לפניו: **מלפפסו.** כורכתו: **מן הסס.** כפ' מי שקינא [לקמן לה]. אמאי דקתי אמר עד אחד ראימיה שנטמאה לא היתה שומה: **שפיס דין.** שלא להאמינו אי לאו דכתיב קרא: **הראשונה.** סתירה: **אין אוסרתה איסור עולם.** שאס תשתה ותמלא טעורה מותרת לצעלה לטמורה: **אין מסקיימת צפחוס משנים.** כדצקינן למיגמר דבר דבר מנמון: **האחרונה.** טומאה שהיא אחר הסתירה: **כל שיש צה.** כל עדות שיש צה נאמן כדדרשינן (עיליג) ועד אין צה תרי אלא חד וקא אמר אסורה וטומאה קאי דהא מינה סליק והיא נטמאה ועד אין צה: **קל וחומר.** שתתקיים צעד אחד: **תלמוד נומ.** צאשה מקלקלת כי מלא צה עדות דבר ולהלן כו': ופרסינן למה לי למיכתב למילפסה בגזירה שוה: **זה ולא צקיני כו' מיצעי ליה.** (א) דכיון דכתיב צה מייעוטא הוה ולא גמרי' שאר עדיות דאשה מינה וקמו להו בצמלתייהו ככל עדיות צבתורה: **הכי נמי**

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה צה ולא צקיני כו' מצינע ליה. י"ב רינוט של רש"י לומר דהסי קא קשיא ליה וקבעי ליה:

גליון הש"ס

^{גמ' לבריתא דבי ר"י. צ"ק סד ע"ב שנועות יט ע"א מנחות י ע"א:}

מוסף רש"י

מבין לאחד מן האומות. שצעלם שאין מן אומות של ארץ ישראל שאמרו להמנו עליהם לא תחיה כל נשמה (קדושין טו.) שאינו משגע אומות ואינו כולל לא תחיה כל נשמה (יבמות טח.) שבא על הכנענית. שהיא כולל לא תחיה, והוא הדין לחיות ויטות, אלא שכולם נקראין על שם כנעני, דכתיב ארץ כנען (קדושין טו.) שאמרו רשאי לקנותו בעבד. דשדינן ליה חבר זכר ומותר לחיות (טח) ואי אשת מלואו להמיתו דשדינן ליה חבר צבוס (יבמות טח.) ת"ל וגם מבני הארובשים. שכלו מלאומות אחרים ונעשו אבות תושבים במקומם (טח) ועליל מינה כתיב ועבדך ואחמך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבותיכם, שאין מו' אומות, מהם תקנו עבד ואמת, וסמך ליה וגם מבני הסושים, כלומר ולא משאר אומות נלמד שאין צנס מערבי שצע אומות, אלא אף שצע אומות, אלא אף מצניהם שמולידים אותם תושבים הבאים לגור עמכם ומעליין מן הכנעניות מהם תקנו (קדושין טו.) מן הנולדים בארצכם. אשר הולידו בני שאר אומות מצנות ארצכם שילדמן צארצם דהיינו חמותיהם (טח) שאמו מארצם וילדמו שם (יבמות טח.) ולא מן הגרים בארצכם. שהולידו בני ארצם במקומות אחרים מצנות שאר אומות וכלו הצנים לגור כאן אלא צאטם, וצמותם כהנים גרסינן ולא מן הכנענים שצארצם, כלומר שולדו מן הכנענים (קדושין טו.) שטלו צנקוס אחר, שאמו מן שאר אומות ואחר כך צא לגור אלא אצוי צארצם, דרך אשה להיות במקומה ודכן איש לגלות, הלכך הטולים צארכ ודאי אמו משצעה אומות, אכל הטולים צנקוס אחר ודאי אמו משאר אומות, ומסתברא כי שטיטיהו קרא היכי דאציו כנעני מלפפסו. (יבמות טח.) מלפפסו. כמו מטפתה, לשון מלפוס, כמו (שבת קכט.) מלפפין את

המיעוק צצבת (ע"ז ה.) שהיה בדין. שלא יחא נאמן עד בה אחד אס לא מגזירת הכתוב (לקמן לא.). ומה עדות הראשונה. סתירה, שאין אוסרתה איסור עולם. אלא עד שתשתה, אינה מתקיימת בפחות משנים. כדצקינן למימר מגזרה שוה (טח.) עדות אחרונה. טומאה (טח.) כל שיש צה. כל עדות שיש צה נאמן צה, ונצמלא וליפנין לה שוה, קאמר תרי לית צה אלא אחד וקאמר והיא לא נחפסה למיסרה, אלאה מתימן (טח.) בה ולא בקיניו. למאי אצטריך גזירה שוה, הא כתיב גמי טומאה ועד אין צה, ומיעוטא הוה, צה עד אחד נאמן ולא צעדות אחרת, והוא לה עדות סתירה כשאכל כל עדיות שבתורה (טח.) וטומאה בעלמא. עד אחד שהעיד על אשה שלא קינא לה צעלה ואמר נטמאת מניין דלא מתימן, ולא אמרינן אטומאת אשה הימניה דתמנא, לא שגא לאמר קיני ולא שגא צלא קיני תלמוד לומר כו', וכי הימניה דתמנא נטמאה שאמר קיני ויש עדי סתירה שסי ועד מעיד שנטמאת, שרגלים לדבר (טח.)

^{עדי סתירה שסי ועד מעיד שנטמאת, שרגלים לדבר (טח.)}

כדי

^{המיעוק צצבת (ע"ז ה.) שהיה בדין. שלא יחא נאמן עד בה אחד אס לא מגזירת הכתוב (לקמן לא.). ומה עדות הראשונה. סתירה, שאין אוסרתה איסור עולם. אלא עד שתשתה, אינה מתקיימת בפחות משנים. כדצקינן למימר מגזרה שוה (טח.) עדות אחרונה. טומאה (טח.) כל שיש צה. כל עדות שיש צה נאמן צה, ונצמלא וליפנין לה שוה, קאמר תרי לית צה אלא אחד וקאמר והיא לא נחפסה למיסרה, אלאה מתימן (טח.) בה ולא בקיניו. למאי אצטריך גזירה שוה, הא כתיב גמי טומאה ועד אין צה, ומיעוטא הוה, צה עד אחד נאמן ולא צעדות אחרת, והוא לה עדות סתירה כשאכל כל עדיות שבתורה (טח.) וטומאה בעלמא. עד אחד שהעיד על אשה שלא קינא לה צעלה ואמר נטמאת מניין דלא מתימן, ולא אמרינן אטומאת אשה הימניה דתמנא, לא שגא לאמר קיני ולא שגא צלא קיני תלמוד לומר כו', וכי הימניה דתמנא נטמאה שאמר קיני ויש עדי סתירה שסי ועד מעיד שנטמאת, שרגלים לדבר (טח.)}

חס ושומשמן הוי מין תולע שקורין פרימיל (דכל דבדקא ליה התולע ועי"א קריא לשון קרירות דכל קרקע לו):

מסורת הש"ס

(א) [ספחים סו: יבמות ד: ושם [ספמן] ט] יבמות עח: קדושין סו: א] ע"ז ה. (ד) שם יומא לה: ט] לקמן לה: ו] לקמן לה: ז] (ז) [ענין יחסין], ט] (ז] י"ל צהס],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה צה ולא צקיני כו' מצינע ליה. י"ב רינוט של רש"י לומר דהסי קא קשיא ליה וקבעי ליה:

גליון הש"ס

^{גמ' לבריתא דבי ר"י. צ"ק סד ע"ב שנועות יט ע"א מנחות י ע"א:}

מוסף רש"י

מבין לאחד מן האומות. שצעלם שאין מן אומות של ארץ ישראל שאמרו להמנו עליהם לא תחיה כל נשמה (קדושין טו.) שאינו משגע אומות ואינו כולל לא תחיה כל נשמה (יבמות טח.) שבא על הכנענית. שהיא כולל לא תחיה, והוא הדין לחיות ויטות, אלא שכולם נקראין על שם כנעני, דכתיב ארץ כנען (קדושין טו.) שאמרו רשאי לקנותו בעבד. דשדינן ליה חבר זכר ומותר לחיות (טח) ואי אשת מלואו להמיתו דשדינן ליה חבר צבוס (יבמות טח.) ת"ל וגם מבני הארובשים. שכלו מלאומות אחרים ונעשו אבות תושבים במקומם (טח) ועליל מינה כתיב ועבדך ואחמך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבותיכם, שאין מו' אומות, מהם תקנו עבד ואמת, וסמך ליה וגם מבני הסושים, כלומר ולא משאר אומות נלמד שאין צנס מערבי שצע אומות, אלא אף שצע אומות, אלא אף מצניהם שמולידים אותם תושבים הבאים לגור עמכם ומעליין מן הכנעניות מהם תקנו (קדושין טו.) מן הנולדים בארצכם. אשר הולידו בני שאר אומות מצנות ארצכם שילדמן צארצם דהיינו חמותיהם (טח) שאמו מארצם וילדמו שם (יבמות טח.) ולא מן הגרים בארצכם. שהולידו בני ארצם במקומות אחרים מצנות שאר אומות וכלו הצנים לגור כאן אלא צאטם, וצמותם כהנים גרסינן ולא מן הכנענים שצארצם, כלומר שולדו מן הכנענים (קדושין טו.) שטלו צנקוס אחר, שאמו מן שאר אומות ואחר כך צא לגור אלא אצוי צארצם, דרך אשה להיות במקומה ודכן איש לגלות, הלכך הטולים צארכ ודאי אמו משצעה אומות, אכל הטולים צנקוס אחר ודאי אמו משאר אומות, ומסתברא כי שטיטיהו קרא היכי דאציו כנעני מלפפסו. (יבמות טח.) מלפפסו. כמו מטפתה, לשון מלפוס, כמו (שבת קכט.) מלפפין את

^[1] גמלא דע"ל אסא למורה ונענית בקרא לעולם צנס תענדו א"כ למה כתיב קר קרא מקמי קרא דצאחיסם וכו'.